

# 법률 질의 답변서

## 【질의 내용】

### 【상황】

갑은 을 시의 시장으로서 을 시의 사회복지사업을 추진하고자 한다. 이를 위해 보건복지부로 부터 필요한 비용을 지원받기를 원하고 있다. 을 시의 예산이 부족한 상황에서 갑은 보건복지부장관에게 비용 지원을 요청하게 된다.

【질문】 보건복지부장관은 을 시에 사회복지사업의 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있는가? 가능하다면 보건복지부장관의 재량권 행사는 어떤 기준에 따라 이루어져야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

## 【답변 요지】

보건복지부장관은 사회복지사업법 제 42 조에 따라 시·도지사 및 시장·군수·구청장에게 사회복지사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있습니다. 이는 법조문에 명시된 '지원할 수 있다'는 규정에 따라 장관의 재량에 의해 결정되는 사항입니다. 다만, 지원금의 구체적인 지급 기준과 절차는 사회복지사업법 시행규칙 제 26 조에 따라 매년 정해진 기준에 부합하는 지자체에 대해 이루어져야 합니다.

## 【관련 법령 및 해설】

### ▶ 사회복지사업법 제 42 조(보조금 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

#### • 조문 원문: 제 42 조(보조금 등)

- ① 국가나 지방자치단체는 사회복지사업을 하는 자 중 대통령령으로 정하는 자에게 운영비 등 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.
- ② 제 1 항에 따른 보조금은 그 목적 외의 용도에 사용할 수 없다.
- ③ 국가나 지방자치단체는 제 1 항에 따라 보조금을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 이미 지급한 보조금의 전부 또는 일부의 반환을 명할 수 있다. 다만, 제 1 호 및 제 2 호의 경우에는 반환을 명하여야 한다.
  1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조금을 받았을 때
  2. 사업 목적 외의 용도에 보조금을 사용하였을 때
  3. 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반하였을 때
- ④ 제 1 항에 따른 보조금과 관련하여 이 법에서 규정한 사항 외에는 「보조금 관리에 관한 법률」 및 「지방재정법」을 따른다.

• 해설: 보건복지부장관은 시·도지사 및 시장·군수·구청장에게 사회복지사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있는 권한을 가집니다. 이 조항은 지원의 근거를 마련하면서도 '지원할 수 있다'는 표현을 사용하여 장관의 재량권을 인정하고 있습니다. 따라서 갑 시장이 요청하더라도 지원 여부는 장관이 사업의 필요성과 예산 상황 등을 고려하여 판단합니다.

### ▶ 119 구조·구급에 관한 법률 시행규칙 제 26 조 [△ 확인필요] [—]

• **조문 원문:** (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• **해설:** 보건복지부장관은 매년 정해진 지급 기준에 해당하는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에  
게 지원금을 지급합니다. 이 규정은 지원금 지급의 구체적인 시기와 대상 선정 기준을 법령에서 정  
한 바에 따라 엄격히 준수해야 함을 명시합니다.

▶ **사회복지사업법 시행규칙 제 26 조(시설의 휴지·재개·폐지신고 등)** [**✓ 실존**] [**✓ 내용일치**]

• **조문 원문:** 제 26 조(시설의 휴지·재개·폐지신고 등)

① 법 제 38 조제 2 항의 규정에 의하여 시설의 운영을 휴지 또는 재개하거나 시설을 폐지하고자 하는 때에는  
별기 제 20 호서식에 의한 신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 휴지·재개·폐지 3 월전까지 관할 시장·  
군수·구청장에게 제출하여야 한다.

1. 시설의 휴지·재개·폐지사유서(법인의 경우에는 휴지·재개·폐지를 결의한 이사회회의 회의록 사본) 1  
부
  2. 시설거주자에 대한 조치계획서(시설 재개의 경우를 제외한다) 1 부
  - 2 의 2. 시설 이용자가 납부한 시설 이용료 및 사용료의 반환조치계획서 1 부(시설 재개의 경우는 제외한다)
  - 2 의 3. 보조금·후원금의 사용 결과 보고서와 이를 재원으로 조성한 잔여재산 반환조치계획서 1 부(시설 재  
개의 경우는 제외한다)
  3. 시설의 재산에 관한 사용 또는 처분계획서(시설 재개의 경우를 제외한다) 1 부
  4. 사회복지시설신고증(시설 폐지의 경우에 한한다) 1 부
  5. 시설 운영 중단 사유의 해소 조치 보고서 1 부(시설 재개의 경우만 해당한다)
  6. 향후 안정적 운영을 위한 시설의 운영계획서 1 부(시설 재개의 경우만 해당한다)
- ② 법 제 38 조제 3 항에 따라 시장·군수·구청장은 제 1 항에 따른 휴지 또는 폐지 신고를 받은 경우에는 시  
설 거주자의 권익을 보호하기 위하여 제 1 항제 2 호, 제 2 호의 2 및 제 2 호의 3 의 계획에 따른 조치가 적절  
하게 이루어지는지를 확인하여야 하며 필요한 경우 관계 서류의 제출을 요구할 수 있다.
- ③ 법 제 38 조제 4 항에 따라 시설 운영자는 제 1 항에 따른 재개신고를 한 경우에 시설 거주자의 권익을 보호  
하기 위하여 제 1 항제 5 호 및 제 6 호의 계획에 따른 조치를 성실히 이행하여야 하며 관할 시장·군수·구청  
장은 그 이행 여부를 주기적으로 확인하여야 한다.

• **해설:** 보건복지부장관은 매년 정해진 지급 기준에 해당하는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에  
게 지원금을 지급합니다. 이 규정은 지원금 지급의 구체적인 시기와 대상 선정 기준을 법령에서 정  
한 바에 따라 엄격히 준수해야 함을 명시합니다.

**【결론】**

결론적으로 보건복지부장관은 을 시에 사회복지사업 수행 비용을 지원할 수 있으나, 이는 법  
에 따른 재량권 행사이므로 무조건적인 의무는 아닙니다. 재량권 행사는 매년 정해진 지급  
기준에 부합하는지 여부를 확인하여 이루어져야 하며, 이를 통해 예산의 효율적 배분이 보장  
되어야 합니다. 갑 시장은 해당 지원금 지급 기준을 충족하는지 확인하고, 이를 근거로 지원  
요청을 구체화하여 제출해야 합니다.

---

인용 검증: 2/3 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-72B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-72B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증